

1018912-53.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: MICHELLE FABIOLA DITTERT PUPULIM

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... de crédito. Seguro proteção perda e roubo. Contratação impugnada somente após o decurso de sete anos do início dos descontos. Inadmissível aceitar que o autor embora alegue não ter anuído à contratação, não tenha percebido o desconto dos valores mensais desde o mês novembro de 2008. A aceitação da contratação se mostra tácita devido ao tempo transcorrido dos descontos. Além disso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

6ª Vara Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo - SP - cep 04119-061

1018912-53.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1018912-53.2022.8.26.0003

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Mellina Cury Haddad

Requerido:

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz de Direito: Dr. MICHELLE FABIOLA DITTERT PUPULIM

Vistos.

Mellina Cury Haddad ajuizou "ação de inexigibilidade de débito cumulada com tutela provisória liminar" em face de Banco Santander S.A. A autora afirma, em síntese, que: (i) solicitou a suspensão da modalidade crédito de três cartões, em novembro de 2021; (ii) os cartões digitais na modalidade débito permaneceram vigentes, sendo que o banco retirou o débito automático, sem consentimento da autora; (iii) o banco réu está cobrando o valor total de R\$78.440,85, porém, entende como devida a quantia de R\$ 33.148,60. Requer a procedência da ação para: a) condenação do banco ao pagamento do valor de R\$10.015,48, bem como o dobro dos valores descontados nas faturas dos cartões de crédito que ocorram durante o processo; b) declaração de inexigibilidade do valor de R\$45.292,25; c) que o banco se abstenha de efetuar lançamentos nos cartões de crédito suspensos pela autora.

A inicial foi instruída com documentos (fls. 9/37).

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada (fl. 38).

Sobreveio informação da interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela, que foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 43/44).

Contestação foi apresentada às fls. 46/51. Em síntese, o banco fez as seguintes alegações em defesa: (i) impugnou a ocorrência de danos morais; (ii) não houve falha na prestação dos serviços; (iii) impossibilidade de devolução em dobro; (iv) impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Réplica foi apresentada às fls. 86/89, com juntada de novos documentos (fls. 90/91).

Manifestação do banco às fls. 95/100, com juntada de novos documentos (fls. 101/580).

Nova manifestação da autora às fls. 584/589.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de questão unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova.

O pedido é improcedente.

A conduta da autora é contraditória, vez que afirma ter solicitado a suspensão dos cartões de crédito administrados pelo banco réu em novembro de 2021, porém, não nega a regular utilização do cartão na modalidade crédito para a realização de operações financeiras após essa data.

Saliente-se que sequer restou comprovada falha do banco na prestação do serviço, vez que a instituição financeira afirmou que o pedido de bloqueio estava restrito aos cartões físicos (fl. 95) e a autora admite em sua inicial que: "Pelo aplicativo existe um único formato de cancelamento para cartões e não existe nenhum tipo de sinalização na operação do cancelamento (conforme vídeo que enviei) que indique essa realização somente para o modelo físico. Ou seja, sem indicação nenhuma o cartão digital permaneceu vigente!" (fl. 2).

Às fls. 95/100, em conjunto com os documentos de fls. 101/580, o banco réu demonstrou todas as provas referentes ao uso regular do cartão de crédito pela autora. Em nenhum momento, a autora impugnou a regularidade das transações, alegando, exclusivamente, ao fato de que havia pedido a suspensão do cartão na modalidade crédito.

Com efeito, entendo que a conduta da autora, ao realizar inúmeras transações no cartão de crédito, mesmo após o aludido pedido de suspensão, vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, indicando supressão de seu direito de reclamar a ilicitude de tais operações.

Neste sentido:

"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões do autor

afastada. RECURSO DO RÉU. Cartão de crédito. Seguro proteção perda e roubo.

Contratação impugnada somente após o decurso de sete anos do início dos descontos.

Inadmissível aceitar que o autor embora alegue não ter anuído à contratação, não tenha percebido o desconto dos valores mensais desde o mês novembro de 2008. A

aceitação da contratação se mostra tácita devido ao tempo transcorrido dos

descontos. Além disso, durante todo esse período o apelado esteve "coberto" pelo

seguro em questão. Não bastasse, o reiterado pagamento sem ressalvas e o posterior

ajuizamento de ação de repetição de indébito inexoravelmente viola o princípio da

boa-fé objetiva. Sentença reformada. Apelação do réu provida, prejudicada a análise

da apelação do autor." (TJSP; Apelação Cível 1008964-61.2015.8.26.0576; Relator

(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado;

Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2017; Data

de Registro: 05/06/2017, sem destaque no original).

Outrossim, a requerente não aponta qualquer boletim de ocorrência sobre a

utilização fraudulenta de seu cartão por terceiro, impugnando, especificamente,

compras realizadas.

A autora alude à cobrança de penalidades oriundas da ativação dos cartões digitais,

mas não nega que os utilizou.

Portanto, não há controvérsia quanto ao uso regular do cartão na modalidade crédito pela autora. Reconhecer a irregularidade das operações financeiras dos referidos cartões redundaria em explícito incentivo ao enriquecimento ilícito da autora em

detrimento da ré, que agiu dentro da legalidade e cumpriu suas obrigações

contratuais.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação

por danos morais. Empréstimo contraído por pessoa jurídica. Improcedência. Irresignação. Alegação do autor, um dos sócios da empresa, de que não teve ciência tampouco anuiu com a contratação. Documentos trazidos aos autos pela instituição financeira que comprovam que o sócio do requerente anuiu com a contratação do empréstimo contraído em nome da pessoa jurídica. Cláusula VII do contrato social a qual prevê que a administração da sociedade se dá por ambos os sócios, de modo independente um do outro. Contrato social que não exige a assinatura de todos os sócios para a validade das obrigações assumidas pela pessoa jurídica. Desnecessidade da assinatura do autor para celebração do negócio jurídico. Autor que não contestou o fato de o valor emprestado ter sido creditado na conta corrente da empresa. Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado, em exercício regular de direito. Inexistência de ato ilícito cometido pelo banco réu a ensejar indenização. Mero arrependimento posterior da contratação que não se confunde com vício de consentimento. Reconhecimento de nulidade que implicaria inaceitável violação à boa-fé objetiva, por constituir "venire contra factum proprium". Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1010474-42.2020.8.26.0477; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022)

Por fim, denoto que, pelas faturas juntadas pela autora, em inicial, o débito automático continuou a ser realizado pelo banco, mas em valor inferior ao devido, não havendo prova pela autora de que dispunha de valor suficiente em conta. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Caso interposto recurso de apelação, intime-se para contrarrazões, remetendo-se, após, ao E. Tribunal de Justiça.

Comunique-se o Egrégio Tribunal de Justiça (fls.43/44), sobre a prolação da presente sentença.

P. R. I.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA